CONTRATO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, AUTORIZACAO DE USO DE SOLO E OPERACAO DO TOTEM INTELIGENTE DE INFORMACOES PUBLICAS DE JAU/SP

Instrumento Contratual e Termo de Autorizacao Municipal | Padrao para Assinatura e Reconhecimento em Cartorio

1. QUALIFICACAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE (PODER PUBLICO MUNICIPAL): MUNICIPIO DE JAU / PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU - SP, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n. _____, com sede administrativa na _____, na cidade de Jau/SP, neste ato representado(a) por seu(sua) Prefeito(a) Municipal / Secretario(a) Responsavel, Sr(a). _____, portador(a) do RG n. _____ e inscrito(a) no CPF sob o n. _____, doravante denominado simplesmente MUNICIPIO ou CONTRATANTE.

CONTRATADA (EXECUTORA DO PROJETO): _____, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. _____, com sede na _____, na cidade de _____/SP, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por Sr(a). _____, portador(a) do RG n. _____ e inscrito(a) no CPF sob o n. _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

As partes acima qualificadas tem entre si justo e acertado o presente Contrato Administrativo e Termo de Autorizacao, regido pelas disposicoes da Lei Federal n. 14.133/2021 (Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos), da Lei Federal n. 10.406/2002 (Codigo Civil), da Lei Federal n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia), da Lei Federal n. 13.709/2018 (LGPD) e da norma ABNT NBR 9050, mediante as clausulas e condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o projeto executivo, fabricacao, instalacao fisica, integracao de software e manutencao do TOTEM INTELIGENTE DE INFORMACOES PUBLICAS DE JAU/SP, destinado a disponibilizar informacoes de utilidade publica, transporte urbano (com QR Code indicando onde e o ponto de onibus e horarios), eventos culturais, turismo, comercio local e servicos municipais em tempo real aos cidadaos e visitantes.

1.2. Conforme Memorial Descritivo e Especificacao Tecnica do projeto, cada unidade e composta por: (a) Estrutura metalica em aco galvanizado e fechamento em ACM com pintura eletrostatica anticorrosiva, grau IP65, base metalica chumbada, 2,20m x 0,70m x 0,35m e peso aprox. de 120 kg; (b) Tela Touchscreen de 43 pol. (Full HD) com vidro temperado de 8 mm e iluminacao LED; (c) Comunicacao local direta entre o totem e o controlador do painel solar para telemetria de energia e bateria, sem dependencia de modems de internet externa ou redes Wi-Fi (operacao local autonoma com leitura via QR Code no celular); (d) Sistema hibrido com painel solar fotovoltaico no topo, bateria de backup e alimentacao auxiliar em rede eletrica 220V fornecida pelo Municipio.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS AUTORIZACOES MUNICIPAIS OBRIGATORIAS (SOLO, ENERGIA E DADOS)

2.1. Para viabilizar a execucao legal e tecnica do objeto contratado em espaco publico, o MUNICIPIO concede expressamente a CONTRATADA as seguintes autorizacoes:

I - USO DO SOLO PUBLICO E INSTALACAO: Autorizacao para fixacao e chumbamento exclusivamente nos 04 (quatro) locais oficiais definidos pelo Municipio: 1. Terminal Rodoviario Municipal de Jau (Rodoviaria); 2. Praca da Matriz (Praca N. Sra. do Patrocinio - Centro Historico); 3. Jardim de Baixo (Praca da Republica - Centro); 4. Parque do Rio Jau (Parque Ecologico Municipal), respeitando a faixa livre de pedestres e piso tatil (ABNT NBR 9050);

II - INFRAESTRUTURA ELETRICA: Autorizacao para conexao do sistema ao ponto de rede eletrica auxiliar 220V disponibilizado pelo Municipio em cada um dos 04 pontos de instalacao;

III - INTEGRACAO DE DADOS PUBLICOS: Autorizacao para integracao do software do totem com as bases e portais oficiais da Prefeitura de Jau (itinerarios de onibus, agenda cultural, mapa turistico e servicos municipais);

IV - IDENTIDADE INSTITUCIONAL: Licenca de uso institucional do Brasao Oficial e da denominacao da Prefeitura de Jau no totem e na interface visual digital durante a vigencia contratual.

CONTINUACAO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - TOTEM INTELIGENTE DE JAU/SP

Clausulas de Acessibilidade, Custos (4 Totens), Rescisao/Quebra de Contrato e Reconhecimento de Cartorio

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA, ACESSIBILIDADE E COMPROMISSO ESG

3.1. Constituem obrigacoes da CONTRATADA: (a) Executar fabricacao e instalacao com ART; (b) Garantir acessibilidade universal plena (Libras com interprete animado, sintetizador de voz, alto contraste, modo cadeirante NBR 9050 e Lei Federal n. 13.146/2015); (c) Cumprir diretrizes ESG: operacao 100% paperless (sem papel, Lei 12.305/2010 - PNRS), geracao solar fotovoltaica limpa (Lei 12.187/2009 - PNMC) e divulgacao dos beneficios ambientais; (d) Prestar manutencao preventiva e corretiva.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES DE REFERENCIA, CUSTEIO E PRECO MEDIO DE MERCADO

4.1. Conforme Orcamento do Dossie Tecnico, o custo unitario compreende: Projeto Tecnico (R$ 8.000,00), Fabricacao (R$ 10.000,00), Instalacao/Infraestrutura (R$ 3.500,00) e Software/Integracao (R$ 2.500,00), totalizando R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por unidade instalada. O valor global para as 04 (quatro) unidades oficiais totaliza R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), compativel com o valor medio de mercado para totens solares outdoor IP65.

4.2. Os custos anuais operacionais por unidade compreendem: Sistema/hospedagem (R$ 2.000,00), Manutencao preventiva (R$ 3.000,00), Reserva corretiva (R$ 2.200,00) e Energia auxiliar 220V (R$ 600,00), totalizando R$ 7.800,00 anuais por totem (R$ 31.200,00 para as 4 unidades), sem custos de telefonia/modem.

4.3. O custeio dar-se-a por: [ ] Dotacao municipal; [ ] Parceria Publico-Privada / Patrocinio; ou [ ] Convenios Estaduais/Federais, no valor total de R$ _____, a ser pago conforme cronograma de 120 dias (Projeto: 30d; Contratacao: 30d; Fabricacao: 45d; Instalacao: 15d; Testes: 15d).

CLAUSULA QUINTA - DA PROTECAO DE DADOS (LGPD) E SUSTENTABILIDADE

5.1. Observancia total a Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n. 13.709/2018 - LGPD). Operacao autonoma paperless sem coleta nem retencao de dados sensiveis dos cidadaos. Transferencia de rotas e servicos via QR Code diretamente para o smartphone do usuario.

CLAUSULA SEXTA - DA QUEBRA DE CONTRATO PELO PODER PUBLICO E INDENIZACAO

6.1. Com fulcro nos Arts. 137 e 138 da Lei n. 14.133/2021 e Arts. 402/603 do Codigo Civil, caso ocorra rescisao unilateral imotivada, quebra de contrato ou distrato sem culpa da CONTRATADA por iniciativa do MUNICIPIO apos a assinatura, a Administracao obriga-se a: (a) Quitar integralmente 100% das etapas ja executadas; (b) Ressarcir danos emergentes por materias-primas adquiridas sob medida (aco, ACM, vidros 8mm, paineis e baterias); (c) Pagar multa rescisoria compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o saldo financeiro remanescente do contrato, para reparacao de lucros cessantes e desmobilizacao tecnica.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E FORO DA COMARCA DE JAU/SP

7.1. Vigencia de _____ meses, prorrogavel na forma da Lei 14.133/2021. Fica eleito o Foro da Comarca de Jau/SP para dirimir litigios. E, por estarem justas, assinam em 03 vias com 02 testemunhas (Art. 784, III CPC) para registro e reconhecimento em Cartorio.

Jau/SP, _____ de _____ de 2026.

_____

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU / SP
Nome / Cargo: _____

_____

CONTRATADA: REPRESENTANTE LEGAL
Nome / CPF: _____

TESTEMUNHAS INSTRUMENTARIAS (ART. 784, III DO CPC):

1. Assinatura: _____
Nome: _____
RG: _____ CPF: _____

2. Assinatura: _____
Nome: _____
RG: _____ CPF: _____

ESPACO RESERVADO PARA SELO, CARIMBO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TABELIONATO DE NOTAS (CARTORIO)

Reconheco por semelhanca / autenticidade a(s) firma(s) de: _____
Jau/SP, ____/____/2026. Em testemunho da verdade: _____ (Tabeliao / Escrevente Autorizado)